



Resolución Directoral N° 000002152026

Tocache, 05 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 0065-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 23 de enero de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 0028-2021-0-2209-JM-CI-01; a favor de **AGUSTINA ANTONIA MENDOZA MIRANDA**, identificado con DNI N° 21498932, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento sesenta y nueve (169) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Resolución Directoral N° 00000215 2026

Que, el accionante **AGUSTINA ANTONIA MENDOZA MIRANDA** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 0028-2021-0-2209-JM-CI-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 14, de fecha 29 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, que resolvió declarar **FUNDADA** en parte la demanda interpuesta por **AGUSTINA ANTONIA MENDOZA MIRANDA**, en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y en consecuencia **NULA** la Resolución Directoral UGEL-T N° 001183 de fecha 29 de agosto de 2014 y, **NULA** la Resolución Directoral Regional N° 0593-2017-GRSM/DRE de fecha 24 de mayo de 2017 **ORDENO**, emita nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO** el **PAGO DEL REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, desde el 04 de octubre de 1991 [fecha efectiva en la que fue incorporada a la Carrera Pública del Profesorado] hasta e/ 25 de noviembre de 2012, incluido los periodos vacacionales, como profesora - directora nombrada, en aplicación de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, toda vez que la Ley N° 29944, entró en vigencia desde el 26 de noviembre de 2012, derogando las citadas leyes.; más intereses legales la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada -Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 17 de fecha 12 de marzo 2024, que **CONFIRMA** la sentencia contenida en la resolución N° 14, de fecha 29 de noviembre del 2023, emitido por el Juzgado Mixta de la Provincia de Tocache, **ORDENARON** que la entidad demandada **CUMPLA** con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o íntegra **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme los periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, como sigue: 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre del 2012. En los seguidos por Agustina Antonia Mendoza Miranda, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo

Que, con **OFICIO N° 2800-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM**, de fecha 23 de junio 2025, el procurador publico regional en mérito al expediente Judicial **0028-2021-0-2209-JM-CI-01**, el Juzgado Civil — Sede Tocache, mediante Resolución Número: **VEINTIUNO (21)** de fecha 26 de marzo 2025; **REQUIÉRE** a los Demandados **UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – UGEL TOCACHE**, la **DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN** cumplir con emitir resolución administrativa que corresponde para dar cumplimiento a lo sentenciado.

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **1172-2025-GRSM/DRE** de fecha 21 de abril del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: Reconocer por mandato judicial**, recaído en el expediente N° **00028-2021-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **AGUSTINA ANTONIA MENDOZA**



Resolución Directoral N° 00000215 2026

MIRANDA, el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra precisaron que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme los periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, como sigue: **21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre 2012**; siendo FUNDADA EN PARTE la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 14 de fecha 29 de noviembre de 2023, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 21 de fecha 26 de marzo de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 17.



Que, con Nota informativa N° **062-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 25 de agosto 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00028-2021-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.



Que, precisando el cumplimiento del mandato judicial contenido en la Resolución N° Veintiuno (21), de fecha 26 de marzo de 2025, del Juzgado Civil de la Provincia de Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° **004-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, de fecha 22 de enero 2025, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Setenta y un mil ochocientos dieciocho con 88/100 Soles (S/ 71,818.88)**, e interés legal el monto de **Cuarenta y un mil novecientos once con 29/100 soles (41,911.29)**, ascendiendo un total de **Ciento trece mil setecientos treinta con 16/100 soles (113,730.16)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el 21 de mayo de 1990, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Resolución Directoral N° 00000215 2026

Es preciso indicar referente a la resolución N° 14 del 29 de noviembre del 2023 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 004-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 22 de enero del 2026,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante Ley N° 32513 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante AGUSTINA ANTONIA MENDOZA MIRANDA, identificado con



Resolución Directoral N° 00000215 2026

DNI N° 21498932, recaídos en el expediente judicial N° 00028-2021-0-2209-JM-CI-01 DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, **21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre 2012**, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se informa mediante informe N° 004-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, cuyos montos son la suma de **Setenta y un mil ochocientos dieciocho con 88/100 Soles (S/ 71,818.88)**, e interés legal el monto de **Cuarenta y un mil novecientos once con 29/100 soles (41,911.29)**, asciendo un total de **Ciento trece mil setecientos treinta con 16/100 soles (113,730.16)**, siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 14 de fecha 29 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 21 de fecha 26 de marzo de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
AGUSTINA ANTONIA MENDOZA MIRANDA	1172-2025-GRSM/DRE	N° 00028-2021-0-2209-JM-CI-01	21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre 2012	S/ 71,818.88	S/ 41,911.29	S/ 113,730.16

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

